

1501263-95.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2245160/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 20133213 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

8332/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2245160 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501263-95.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501263-95.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2245160/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 20133213 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

8332/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2245160 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

8332/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE FERNANDO LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1501263-95.2021

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu - JOSÉ FERNANDO LOPES

Vistos.

JOSÉ FERNANDO LOPES, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 9 de setembro de 2021, por volta das 12h45, nas imediações do quilômetro 45 da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Araçatuba, transportava para traficar, 197,21 g de cocaína, numa única e grande porção, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também encontraram R\$ 200,00 em notas diversas.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi o réu citado.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas em relação ao réu, pede a procedência da ação penal. O Culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar o delito correspondentes ao tráfico de entorpecente - transportava, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas em relação ao réu. O acusado foi interrogado na fase policial, ficando em silêncio.

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório, os policiais militares Duílio Alessandro Longhi Baliero e Pedro Henrique Brito Pazian, de forma uníssona, incriminaram o réu; de forma detalhada, narraram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo Volkswagen/Gol, placas JOF-8770-Auriflama, conduzido pelo réu e ocupado por uma mulher e duas crianças; ao avistar a viatura, o réu demonstrou nervosismo, com comportamento suspeito, passando a vigiar os policiais pelo retrovisor do carro; por tal razão, fizeram a abordagem no veículo, quando então encontraram no carro, embaixo do painel frontal, acessado por uma fenda existente no porta luvas, uma sacola com a grande porção de cocaína; também encontraram com o réu a quantia de R\$ 200,00 em notas diversas.

O trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; de forma segura, incriminaram o réu.

Sob o crivo do contraditório, o réu confirmou a posse de todo entorpecente; que já foi condenado por tráfico de drogas; que ao sair da cadeia deixou de traficar, mas continuou usando drogas; que foi até Araçatuba para buscar os entorpecentes, dizendo que usaria essa quantidade no prazo de 8 meses a 1 ano; alega que usa drogas para poder viajar como camioneiro, em razão das grandes distâncias que percorre; que está arrependido.

Quando à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1a Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas. A tese defensiva de uso de droga, embora muito bem explanada pelo Culto Defensor, não merece acolhida; ficou bem nítido que a quantidade de drogas indica o tráfico. As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu estava traficando, conforme bem narrado na denúncia. Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

“PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)”.

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)”.

A apreensão do entorpecente cocaína, em grande quantidade, próprias para a mercancia, as observações e diligências realizadas pelos policiais militares, as circunstâncias da prisão do agente, provam que realmente estava traficando, não comportando a tese de que a droga seria para consumo pessoal.

Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (transportava).

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos. Passo a dosar a pena do réu, atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal; é portador de antecedentes criminais (fls. 119/126); tinha grande quantidade de entorpecente, suficiente para destruir a vida de muitas famílias; assim, merece pena base acima do mínimo legal, em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e vinte (520) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão de sua reincidência (fls. 47/59), aumento sua pena em um sexto, fixando-a em seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão e pagamento de seiscentos e seis (606) dias-multa, no valor unitário mínimo. Deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em razão do réu ser portador de antecedentes criminais e reincidente (fls. 47/59). Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeito pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JOSÉ FERNANDO LOPES, qualificado nos autos, à pena de seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão e pagamento de seiscentos e seis (606) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR.

Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada a prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofícios de recomendação. Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, assim como do veículo utilizado para o crime, nos termos da legislação pertinente.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA